

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

6259/25/פ

הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששחררו (תיקון – זכויות לחטופים ששהו בשבי ארגון טרור ושחררו), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 8ב בחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששחררו, התשס"ה–2005¹, בסעיף 8ב(א), אחרי "ואשר הוכר כפדויי שבי" יבוא "או חטוף ששהו בשבי ארגון שמטרותיו או פעולותיו מכוונות למיגור המדינה או לפגיעה בביטחונה של המדינה או בביטחון תושביה ושחרר, ואשר הוכר כפדויי שבי".

דברי הסבר

הטבח שביצע ארגון הטרור חמאס בכ"ב בתשרי התשע"ד (7 באוקטובר 2023), הכה וטלטל את החברה הישראלית והעולם כולו. העובדה שארגון הטרור הצליח להוציא לפועל את חטיפתם של 251 אזרחים וחיילים ובהם ילדים, נשים וקשישים העמידה את ישראל בפני אחד המשברים הקשים מאז קום המדינה. החטופים עברו בשבי בעזה עינויים, בידוד, התעללויות מינית ופיזית, הרעבה ועוד. לאורך כל תקופת מלחמת חרבות ברזל חמאס השתמש באופן הכי אכזרי וציני בשבויים כקלף מיקוח מול מדינת ישראל, ואף השתמש בתיעוד חטופים וסמני אות חיים כלוחמה פסיכולוגית מול ממשלת ישראל, משפחות החטופים וכל אזרחי המדינה.

7 באוקטובר הציף מחדש את חובתה של מדינת ישראל לשחרורם של 4 חטופים קודמים שנמצאו בשבי חמאס קרוב לעשור ובהם, הדר גולדין ז"ל, אורון שאול, הישאם א-סייד ואברה מגיסטו. ישראל הצליחה להשיב את כל החטופים החיים לישראל ואת מרבית החללים. שובם חזרה לחיים ולשיקום כרוך בשיקום נפשי ופיזי ארוך. מה שמצריך ומחייב את המדינה להתגייס בסיוע ומעטפת עבורם. בשל כך, תוקן חוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששחררו, התשס"ה–2005 (להלן – החוק), אשר מאפשר להעניק הכרה רשמית בפדויי שבי גם לאזרחים שנחטפו והוחזקו על ידי ארגוני טרור. עם זאת, בזמן תיקון החוק נפלה לקונה ובו נשכחו מי שנחטפו בטרם 7 באוקטובר ובהם אברה מגיסטו והישאם א-סייד.

התמונות שקיבלנו עם שחרורם של החטופים, כולל אלו שנחטפו עוד טרם 7 באוקטובר, מעלה שאלות נוקבות לגבי האופן שבו מדינת ישראל צריכה להכיר בסבלם של כל מי שנחטף על ידי ארגון טרור וכיצד עליה להגיב אליו, במיוחד מבחינת התנאים והפיצויים שיינתנו להם לאחר שחרורם. לפיכך, מוצע לתקן את החוק, כך שהחוק יחול על כל מי שנחטפו על ידי ארגון טרור, גם עוד בטרם אירועי השביעי באוקטובר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 977.